Chapitre 3 : Le traitement des données personnelles :

Une protection a priori en droit Tunisien (loi du 27/07/2004)

Etant une question sensible, la protection de toute atteinte aux données personnelles devient de plus en plus sollicitée. Cette prévention se base sur des droits prévus au profit des personnes concernées et sur le respect des responsables du traitement de leurs obligations.

Section 1er : Les droits des personnes concernées.

Il s'agit de 4 droits principaux pour toute personne concernée de traitement de ses D.P.

1. **Le droit à l'information** : Toute personne dont ses D.P feront l'objet d'un traitement numérique ou normal (opérations de commerce électronique) d'obtenir des informations satisfaisantes pertinentes concernant l'utilisation de ses D.P.

   En effet l'art 31 de loi 2004 exige que cette information soit préalable et elle concerne : la nature de D.P objet de traitement, la finalité, le nom de bénéficiaire des données, le nom et prénom du responsable du traitement ou sa dénomination sociale…

   Leurs droits d'accès aux D.P, leur droit de revenir à tout moment sur l'acceptation du traitement, la durée de conservation de D.P, description sommaire des mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité des D.P, le pays vers lequel le responsable du traitement entend transférer les D.P.

   ⇒ Le droits à l'information est assuré la transparence totale de l'opération de traitement et offre à la personne concernée le droit d'émettre une acceptation ou refus ou même retour sur l'acceptation en toute connaissance des conditions de l'opération.

   ⇒ La réalité témoigne que cette disposition est très peu respectée, elle est obligation lourde, coûteuse et complexe à mettre en œuvre.

Elle est parfois gênante dans certain domaine comme le commerce électronique.

⇒ L'intéressé sera informé par tout moyen laissant trace mais généralement (cookies) faite par un simple clique sur une case réservée.

2. Le droit d'opposition :

Ce droit renforce le droit à l'information. Une fois la personne est informée lors de la collecte, elle pourra par suite soit accepter soit s'oppose à ce que ses D.P. soient collectées (art 42).

⇒ Ce droit s'exerce à tout moment au traitement des D.P (avant la collecte ou pendant la collecte).

3. Le droit d'accès et de communication :

C'est le droit de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur de consulter les D.P. qui y concernent. (art 32, loi 2004)

En fait, la personne a droit d'obtenir une copie de ses données objet de traitement. Ce droit permet à la personne une maîtrise sur ses données.

La loi a déterminé les procédures d'exercice de ce droit, il s'exerce même en cas de pluralité de traitements ou de sous-traitants et ce auprès de chacun d'eux.

La loi a délimité le champ d'exercice de ce droit ; c.-à-d. les cas dans lesquels la personne concernée est dépourvue de ce droit d'accès et de communication. Il s'agit :

- Si le traitement des D.P est effectué à des fins scientifiques concernant des D.P n'affectant pas la vie privée, que d'une manière limitée.
- Si la limitation de ce droit d'accès vise à assurer une protection de la personne concernée elle-même.

Ce droit peut être exercé par une demande écrite ou par tout moyen laissant trace écrite adressée au responsable du traitement par la personne

concernée ou ses héritiers ou tuteur d'obtenir une copie des droits objet de traitement dans un délai d'un mois de la date de demande.

4. **Le droit de rectification :**

Ce droit est prévu par l'art 40. Il permet à la personne concernée ou ceux ayant droit, de rectifier, compléter, modifier, clarifier, mettre à jour, effacer (en cas d'inexactitude), demander leur destruction. Si leur collecte ou leur utilisation était effectuée en violation de cette loi.

⇒ Le droit de rectification a un domaine étendu et permet d'assurer une maîtrise complète de la personne sur ses données.

La loi oblige le responsable du traitement de répondre à toute rectification demandée par l'intéressé.

Section : 2ème

Les obligations des responsables du traitement

Les responsables du traitement des D.P. doivent exercer cette opération avec le respect d'une série d'obligations sous la forme des principes juridiques afin d'assurer aux individus l'exercice de leurs droits et libertés. (Paragraphe) le respect des principes juridiques relatifs au traitement des D.P.

1. **Le Principe de loyauté : النزاهة**

L'opération de traitement c.à.d. la collecte des D.P. doit être loyale (art 9 + 11). Il signifie que la collecte des droits ne doit concerner que les données nécessaires à l'opération visées et les données collectées ne doivent pas être utilisées à des fins illicites.

➪ La collecte loyale suppose :

- Les D.P. collectées ne soient pas collectées à l'insu de la personne intéressée
- Les D.P. collectées doivent être indispensable pour accomplir une opération licite.

⇨ La collecte loyale impose à la chaigs du responsable du traitement d'informe la personne concernée que ses D.P. font l'objet de tels collecte.

En contre parti le citoyens électorales on trouve que les commerçants via internet font tout leur possible pour collecter les D.P. à l'insu des utilisateurs moyennant les cookies.

2. Le Principe de finalité : الغاية

Le collecteur des D.P. doit apparaitre les objectifs qu'il désire atteindre par la collecte. Par conséquent la finalité doit être :

⇨ Une part déterminée et explicite.

صريحة و مضبوطة

c.à.d. ni trop large, ni trop ambiguë et équivoque (précise) ③ à fin d'éviter le risque de détournement de finalité.

D'autre part la finalité doit loyale c.à.d. conforme à la loi et aux bonnes mœurs (art 17 loi 2004).

En pratique on assiste à un détournement de finalité c.à.d. utilisations des D.P dans une finalité autre que celle déclarée.

En fait le plus fréquent consiste à utiliser ces D. pour faire du publipostage abusif appelé "Spamming". (qui interdit par la loi, il est interdit d'utiliser les droit collectées pour des fins publicitaires sauf consentement exprès et préalable (c'est le fait d'interdire l'envoie des communications comme les non sollicitées à moins que le destinataire n'ait préalablement marqué son consentement).

C'est l'opt-in ≠ l'opt-out (l'opposition postérieure à l'utilisation des données dans une autre finalité).

3. La sécurité de données :

Les D.P doivent être protégées et restées à l'abri de regards indiscrets. C'est ainsi le responsable de traitement doit prendre toutes les précautions utiles afin de garantir la confidentialité des donnée, d'empêcher leur déformation, endommagement ou leur communication à un tiers non autorisé.

- La loi met à la charge du responsable du traitement certaines précautions afin de garantir la sécurité de D.P mors de leur conversation : (exemple) empêcher que les équipements utilisés dans le traitement de D.P soient accessibles à des personnes non autorisées.
- empêcher que les D.P puissent être lues, copiées, modifiées, effacées ou rendues lors de leur communication ou du transport de leur support.

L'obligation de sécurité a un caractère préventif ⇨ avant toute divulgation des D.P et avant que la personne ne subisse aucun préjudice.

4. La gestion adéquate des données

Le responsable doit respecter des règles lors de traitement des D.P mais aussi lors de flux transfrontaliers des données pour assurer une gestion adéquate des droits et entraver leur protection.

- Des règles de traitement des D.P : L'article 6 (loi 2004) définit la notion de traitement comme : "opérations réalisées d'une façon automatisée ou manuelle par une P. physique ou morale ayant pour but la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'organisation, la modification, l'exploitation, l'utilisation, l'expédition, la distribution, la diffusion, la consultation des D.P ainsi que toutes les opérations relatives à l'exploitation de base des données, des index, des répertoires, des fichiers ou l'interconnexion".

Exemple : Un cyber commerçant constitue des fichiers pour ses propres clients c'est un traitement. Publication d'une photo sur internet ⇨ c'est un traitement.

Le traitement doit être licite c.à.d. est fait conformément aux conditions légales :

- Avoir informé préalablement l'intéressé que ses D.P sont traitées pour solliciter son consentement de telle opération (exprès, écrit, spécifique).

5. Les flux transfrontaliers des D.P :

Fréquemment on trouve que les D.P font l'objet d'opérations électroniques, ou numériques transfrontalières c.à.d. un transfert des D.P d'un pays à un autre.

Le Problème est que le niveau de protection n'est pas le même dans tous les pays.

- La loi du 27/07/2004 parfois autorise et parfois interdit tel transfert des D.P. En effet l'art 50 considère que la communication transfert des D.P vers un pays étrangers est interdit si ce transfert porte atteinte à la sécurité pub. ou aux intérêts vitaux de la Tunisie.

⇨ Le Principe c'est l'interdiction absolue.

L'art 51 autorise le transfert vers un autre pays des D.P. assurant <u>un niveau de protection adéquat</u>.

⇨ C'est un assouplissement qui sera examiné par l'instance (la nature des D.P transférées, finalités de leur traitement, sa durée, pays d'expéditeur et de destinataire).

Cet article a repris l'expression de l'art 25 de la directive européenne de 1995.

<u>Paragraphe 2</u> : Les formalités préalables à la mise en œuvre d'un traitement des D.P.

La création de l'INDP.P constitue la pierre angulaire du dispositif protecteur de toute personne physique dont les D.P font l'objet d'un traitement. D'ailleurs l'article 17 de la loi de 2004 précise les missions qui sont dévolues à l'INPDP.

L’une de ses missions est d’accorder les autorisations et recevoir les déclarations pour la mise en œuvre des traitements.

En effet, en application de l’article 7 de la présente loi, toute opération de traitement des D.P est soumise à une déclaration préalable la personne concernée par n’importe quel moyen laissant une trace écrite de la nature des D.P concernées par le traitement, le nom des bénéficiaires des D.P et du responsable du traitement, une description sommaire des mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité des D.P et la durée de conservation des dites données.

➪ C’est un formalisme accentué qui caractérise le traitement des D.P visant à protéger l’individu concerné.

Suite de : les flux transfrontaliers de D.P

En droit européen le règlement général de protection des Données (R.G.P.D) impose des règles strictes afin de garantir un niveau adéquat de la protection des D.P lors des transferts frontaliers en dehors de l’union européenne.

- Si un pays n’est pas jugé adéquat par la Commission européenne le R.G.P.D propose des mécanismes alternatifs pour assurer cette protection comme des “clauses contractuelles types”. (Il s’agit des modèles de contrats fournis par la Commission, qui permettent à l’entreprise de s’engager à respecter les mêmes normes de protection des données que celles du R.P.D.P lors des transferts vers des pays non adéquats.)